

Пользовательское соглашение цифровой платформы

1. Общие положения и термины

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регламентирует отношения между Региональной общественной организацией «Федерация компьютерного спорта Республики Крым» (ОГРН 1189102001274, ИНН 9102240230), именуемой в дальнейшем «Организация» или «Оператор», и любым дееспособным физическим лицом, использующим функционал платформы, расположенной в сети Интернет по адресу <https://ФКС-РК.РФ> (далее — «Сайт»), именуемым в дальнейшем «Пользователь».

1.2. Регистрация на Сайте, а также любое использование его функциональных возможностей означает полное, безусловное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего Соглашения в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. В тексте настоящего Соглашения применяются следующие термины и определения:

- **Внутренний баланс** — индивидуальная учетная запись в личном кабинете Пользователя, отображающая объем внесенных Пользователем в рублях РФ денежных средств (авансовых платежей), доступных исключительно для оплаты целевых взносов за участие в Соревнованиях.
- **Соревнование (Турнир)** — регламентированное спортивное или физкультурное мероприятие по компьютерному спорту, организуемое Оператором на Сайте.
- **Взнос за участие** — целевое поступление, уплачиваемое Пользователем для получения права допуска к Соревнованию, направляемое на финансовое обеспечение уставной деятельности Организации и формирование призового фонда.
- **Виртуальная валюта (Очки, Токены)** — условные цифровые единицы, начисляемые Пользователю Оператором безвозмездно за проявление активности на Сайте. Виртуальная валюта не является средством платежа, криптовалютой, цифровым финансовым активом или имущественным правом. Она не имеет номинальной финансовой ценности, не подлежит приобретению за фиатные деньги, не может быть конвертирована в реальные денежные средства или передана иным лицам.
- **Виртуальное пари** — обособленный развлекательный функционал Сайта, предоставляющий Пользователям возможность делать аналитические прогнозы на исходы киберспортивных событий с использованием Виртуальной валюты без малейшего риска потери реальных денежных средств.

2. Предмет соглашения и правовой статус функционала платформы

2.1. Оператор предоставляет Пользователю право использования сервисов Сайта, включая возможность регистрации на Соревнования, внесения целевых Взносов, коммуникации с другими участниками, получения информационных материалов и участия во внутренних интерактивных сервисах.

2.2. Сайт не является электронной платформой для проведения азартных игр, лотерей, тотализаторов или деятельности букмекерских контор. Оператор не осуществляет деятельность, подпадающую под юрисдикцию Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ.

2.3. Использование функционала Виртуальных пари осуществляется Пользователем исключительно в развлекательных целях для поддержания соревновательного духа. Пользователь осознает и безоговорочно соглашается с тем, что накопленные суммы Виртуальной валюты ни при каких обстоятельствах не порождают имущественных или финансовых обязательств Оператора перед Пользователем и не подлежат монетизации.

3. Порядок финансовых взаимоотношений, уплата взносов и налогообложение

3.1. Пользователь имеет право пополнять свой Внутренний баланс путем перечисления денежных средств с использованием интегрированных на Сайт банковских платежных систем. Средства, зачисленные на Внутренний баланс, квалифицируются как предварительная оплата (аванс) и могут быть использованы Пользователем исключительно для уплаты Взносов за участие в организуемых Соревнованиях.

3.2. Возврат неизрасходованных денежных средств с Внутреннего баланса осуществляется Оператором на основании письменного или электронного заявления Пользователя. Возврат производится строго на тот же расчетный счет (банковскую карту), с которого было осуществлено первоначальное пополнение, за вычетом возможных комиссий платежных систем.

3.3. В случае победы или занятия призового места Пользователем в Соревновании, регламент которого предусматривает наличие денежного призового фонда, выплата выигрыша осуществляется Оператором в безналичном порядке на подтвержденные банковские реквизиты Пользователя.

3.4. Оператор, выступая в роли организатора спортивного мероприятия, признается налоговым агентом в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. В связи с этим Оператор несет императивную обязанность исчислить, удержать непосредственно из суммы выигрыша и перечислить в бюджетную систему РФ сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

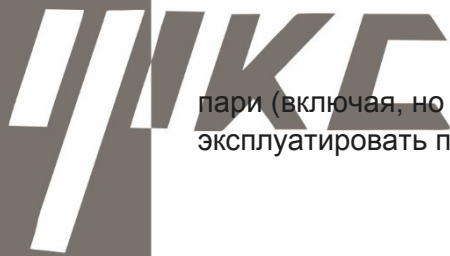
3.5. В соответствии с положениями статей 217 и 224 НК РФ, выигрыши, совокупная сумма которых превышает 4 000 рублей в течение одного календарного года, подлежат обложению НДФЛ по ставке 13% для резидентов РФ (при сумме дохода в пределах базовых лимитов). Выплата призовых средств Пользователю осуществляется в рублях РФ за вычетом суммы удержанного налога, о чем Пользователь информируется в личном кабинете.

4. Права, обязанности и ответственность сторон

4.1. Оператор обязуется предпринимать все зависящие от него технические и организационные меры для обеспечения бесперебойного функционирования Сайта, за исключением периодов проведения профилактических работ или наступления обстоятельств непреодолимой силы.

4.2. Пользователь обязуется предоставлять достоверные, полные и актуальные данные при регистрации на Сайте, а также при прохождении процедуры идентификации, необходимой для осуществления выплаты призовых фондов. Использование реквизитов третьих лиц для вывода средств категорически запрещено нормами противодействия легализации доходов.

4.3. Пользователю строго запрещается использовать любое стороннее программное обеспечение, автоматизирующее процесс участия в Соревнованиях или Виртуальных



период (включая, но не ограничиваясь: боты, макросы, скрипты, чит-коды), а также эксплуатировать программные уязвимости Сайта.

4.4. В случае выявления фактов нарушения пункта 4.3 настоящего Соглашения, а также принципов честной игры (Fair Play), Оператор оставляет за собой безусловное право permanently заблокировать учетную запись Пользователя, аннулировать достигнутые результаты и удержать средства с Внутреннего баланса в качестве компенсации причиненного репутационного и организационного ущерба.

4.5. Интерактивные сервисы Сайта предоставляются по принципу «как есть» (as is). Оператор не предоставляет гарантий того, что сервисы будут полностью соответствовать субъективным ожиданиям Пользователя или функционировать абсолютно безошибочно. Оператор не несет имущественной ответственности за сбои в работе банковских платежных шлюзов, находящихся вне зоны его контроля.

5. Реквизиты Оператора

Полное наименование: **Региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта Республики Крым»**

Краткое наименование: **ФКС РК**

ОГРН: 1189102001274

ИНН: 9102240230

КПП: 910201001

Дата регистрации: 29.01.2018

Юридический адрес: 295050, Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Полусная, д. 55, кв. 37

Фактический адрес: 295034, Респ. Крым, г. Симферополь, пр-кт Победы, д. 42

Банковские реквизиты: ПАО Сбербанк,

Р/с: 407038100520000000086,

БИК: 046015602,

К/с: 30101810600000000602